

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 94/2538

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวนาย บ.

ต

จำเลย

ป.อ. มาตรา 75

ป.วิ.อ. มาตรา 176, มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 225

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 13 ทวิ, มาตรา 62, มาตรา 89, มาตรา 106 ทวิ

ความผิดที่กฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างต่ำไว้ให้จำคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปเมื่อจำเลยให้การรับสารภาพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 วรรคหนึ่งแม้จำเลยมีอายุ 16 ปีเศษและศาลเห็นสมควรพิพากษาลงโทษก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลงกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 แต่ก็ยังคงเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องสืบพยานให้ได้ความถึงการกระทำผิดของจำเลยเมื่อปรากฏว่าจำเลยให้การรับสารภาพโจทก์จำเลยแถลงไม่สืบพยานศาลชั้นต้นจึงให้รอฟังคำพิพากษาและได้อ่านคำพิพากษาให้โจทก์จำเลยฟังได้ในวันนั้นเองถือว่าโจทก์ไม่ได้สืบพยานให้เห็นว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริงย่อมลงโทษจำเลยไม่ได้การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาลงโทษจำเลยจึงไม่ถูกต้องปัญหาแม้จำเลยมิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและพิพากษายกฟ้องโจทก์ได้ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบด้วย มาตรา 225

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย มี เมทแอมเฟตามีน อันเป็น วัตถุ ออกฤทธิ์ใน ประเภท 2 จำนวน 19 เม็ด น้ำหนัก 1.33 กรัม ไว้ ใน ครอบครองเพื่อ ขาย และ ได้ ขาย เมทแอมเฟตามีน ที่ จำเลย มีไว้ ใน ครอบครอง จำนวน 1 เม็ด ราคา 30 บาท ให้ แก่ ผู้ มีชื่อ ขอให้ ลงโทษ ตาม พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 6, 62, 89, 106 พระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 มาตรา 9, 13, 15, 16 ริบ เงินสด จำนวน 680 บาท ของกลาง

จำเลย ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตามพระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 62 วรรคแรก , 89, 106 วรรคแรก เป็น การกระทำ ความผิด หลายกรรมต่างกัน เรียง กระทำ ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ขณะ กระทำผิดจำเลย อายุ 16 ปี เศษ ลด มาตรา ส่วน โทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 75 ลงโทษ ฐาน มี เมทแอมเฟตามีน ไว้ ใน ครอบครอง จำคุก 6 เดือนฐาน ขาย เมทแอมเฟตามีน จำคุก 3 ปี รวม จำคุก 3 ปี 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ เป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา มีเหตุ บรรเทา โทษลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุก 1 ปี 9 เดือน พิเคราะห์ พฤติการณ์ แห่ง คดี ประกอบ รายงาน ของ สถานพินิจและ คွ่มครอง เด็ก และ เยาวชน จังหวัด สมุทรปราการ แล้ว เพื่อ สวัสดิภาพและ อนาคต ของ จำเลย อาศัย อำนาจ ตาม พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาล

เยาวยชน และ ครอบครัว และ วิธีพิจารณา คดี เยาวยชน และ ครอบครัวพ.ศ. 2535 มาตรา 104(2) ให้ เปลี่ยน โทษ จำคุก เป็น ส่งตัว จำเลยไป รับ การ ฝึก และ อบรม ที่ สถานพินิจ และ คุ่มครอง เด็ก และ เยาวยชน กลางมี กำหนด 6 เดือน รับ เงิน 680 บาท ของกลาง

จำเลย อุทธรณ์ ขอให้ รอกการกำหนดโทษ หรือ รอกการลงโทษ หรือ เปลี่ยน โทษจำคุก จำเลย เป็น ใช้ วิธีการ เพื่อ ความปลอดภัย

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 แผนก คดี เยาวยชน และ ครอบครัว พิจารณาแก้ เป็น ว่า จำเลย มี ความผิด ฐาน ขาย วัตถุ ออกฤทธิ์ ชนิด เมทแอมเฟตามีน ตามพระราช บัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13วรรคหนึ่ง , 89 เพียง กระทั่ง เดียว จำเลย อายุ 16 ปี ลด มาตรา ส่วน โทษให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 จำคุก 3 ปี จำเลยรับสารภาพ ลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตาม มาตรา 78 คง จำคุก 1 ปี 6 เดือนนอกจาก ที่ แก้ คง ให้ เป็น ไป ตาม คำ พิจารณา ศาลชั้นต้น

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา แผนก คดี เยาวยชน และ ครอบครัว วินิจฉัย ว่า "คดี นี้ โจทก์ฟ้อง ว่า จำเลย กระทำผิด ฐาน มีไว้ใน ครอบครัว เพื่อ ขาย และ ขาย เมทแอมเฟตามีนอัน เป็น วัตถุ ออกฤทธิ์ ใน ประเภท 2 ขอให้ ลงโทษ ตาม พระราชบัญญัติวัตถุที่ออก ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ , 62, 89, 106 ทวิ ซึ่ง มี ระวัง โทษ จำคุก ตั้งแต่ ห้า ปี ถึง ยี่สิบ ปี และ ปรับ ตั้งแต่หนึ่ง แสน บาท ถึง สี่ แสน บาท จึง เป็น กรณี ที่ กฎหมาย กำหนด อัตราโทษอย่าง ต่ำ ไว้ ให้ จำคุก ตั้งแต่ ห้า ปี ขึ้น ไป เมื่อ จำเลย ให้การรับสารภาพศาล ต้อง พัง พยานโจทก์ จนกว่า จะ พอใจ ว่า จำเลย ได้ กระทำผิด จริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176

วรรคหนึ่ง แม้ จำเลยมี อายุ 16 ปี เศษ และ ถ้า ศาล เห็นว่า สมควร พิพากษา
ลงโทษ ก็ ให้ ลด มาตรการ ส่วนโทษ ที่ กำหนด ไว้ สำหรับ ความผิด ลง กึ่งหนึ่ง ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 75 ก็ ตาม ก็ ยัง คง เป็น หน้า ที่ ของ โจทก์ ที่ จะ
ต้อง สืบพยาน ให้ ได้ความ ถึง การกระทำ ผิด ของ จำเลย เมื่อ ปราบฏ ตาม
รายงาน กระบวนพิจารณาของ ศาลชั้นต้น ลงวันที่ 17 มกราคม 2537 ว่า จำเลย
ให้การรับสารภาพโจทก์ จำเลย แฉลง ไม่สืบ พยาน ศาลชั้นต้น จึง ให้ รอ ฟัง คำ
พิพากษา และได้ อ่าน คำพิพากษา ให้ โจทก์ จำเลย ฟัง ใน วันนั้น เอง โดย โจทก์
จำเลย ได้ลงชื่อ ไว้ ใน รายงาน กระบวนพิจารณา ดังกล่าว แล้ว ถือว่า โจทก์ ไม่ได้
สืบพยาน ให้ เห็นว่า จำเลย ได้ กระทำผิด จริง ย่อม ลงโทษ จำเลย ไม่ได้การ ที่
ศาลชั้นต้น พิพากษา ลงโทษ จำเลย และ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 ก็ ยัง คงพิพากษา
ลงโทษ จำเลย จึง ไม่ถูกต้อง ปัญหา นี้ แม้ จำเลย มิได้ ยกขึ้นต่อสู้ ไว้ แต่ เป็น
ปัญหาข้อกฎหมาย ที่ เกี่ยวกับ ความสงบ เรียบร้อยศาลฎีกา มีอำนาจ ยกขึ้น
วินิจฉัย ได้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 195 วรรคสอง
ประกอบ ด้วย มาตรา 225 คดี ไม่จำต้อง วินิจฉัยปัญหา ตาม ฎีกา โจทก์ ต่อไป "

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อากาศ บำรุงชีพ-ชูชาติ ศรีแสง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

หลักเกณฑ์ในเรื่องหน้าที่นำสืบคดีอาญาคงปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 174 ซึ่งถือว่าโจทก์มีหน้าที่นำสืบหรือภาระการพิสูจน์เสมอว่าได้มีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นและจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้นไม่ว่าจำเลยจะให้การปฏิเสธหรือรับสารภาพหรือไม่ให้การใดๆแต่อย่างไรก็ตามการที่จำเลยให้การรับสารภาพก็มีบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 วางข้อยกเว้นในเรื่องหน้าที่นำสืบของโจทก์ไว้ว่าหากคดีข้อหาความผิดซึ่งจำเลยรับสารภาพกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างต่ำไว้ให้จำคุกไม่ถึงห้าปีศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวมิใช่บทบังคับศาลแต่อย่างใดและการที่จำเลยให้การรับสารภาพมิได้หมายความว่าศาลจะต้องพิพากษาลงโทษจำเลยเสมอไปทั้งนี้หากว่ามีข้อเท็จจริงใดปรากฏแก่ศาลว่าจำเลยมิได้กระทำความผิดก็ดีการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดก็ดีคดีขาดอายุความหรือมีเหตุตามกฎหมายที่จำเลยไม่ควรถูกต้องรับโทษก็ดีศาลก็พิพากษายกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 ได้ สำหรับข้อเท็จจริงตามคำพิพากษานี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518ฐานมีวัตถุออกฤทธิ์ชนิดเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองและขาย มาตรา 13 ทวิ, 62, 89, 106 ทวิซึ่งกฎหมายกำหนดโทษอย่างต่ำไว้ให้จำคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปแม้จำเลยให้การรับสารภาพโจทก์ก็มีหน้าที่จะต้องนำพยานหลักฐานมาเสนอต่อศาลในคดีนี้หากในวันนัดสอบคำให้การจำเลยเมื่อจำเลยรับสารภาพถ้าศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานโจทก์และตัดสินคดีไปย่อมเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ถูกต้องซึ่งอาจถูกศาลสูงย้อนสำนวนให้ทำการพิจารณาพิพากษาใหม่ได้แต่ทั้งนี้ข้อเท็จจริงคงปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นว่าเมื่อจำเลยให้การรับสารภาพโจทก์จำเลยแถลงไม่สืบพยานกรณีมิใช่ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานโจทก์จึงถือว่าโจทก์

ซึ่งมีหน้าที่นำสืบไม่มีพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความผิดของจำเลยศาลฎีกาจึงพิพากษายกฟ้อง นอกจากนี้ศาลฎีกายังวางหลักว่าคดีความผิดซึ่งกฎหมายกำหนดโทษจำคุกอย่างต่ำตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปแม้จำเลยมีอายุ 16 ปีเศษและถ้าศาลเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 75 อันเป็นดุลพินิจในการลดโทษของศาลซึ่งไม่ทำให้หน้าที่นำสืบของโจทก์หมดไป การพิจารณาข้อหาในความผิดซึ่งกฎหมายกำหนดโทษจำคุกขั้นต่ำตั้งแต่ห้าปีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 176 คงพิจารณาจากระวางโทษของความผิดนั้นๆ จะถือว่าเมื่อลดมาตราส่วนโทษลงกึ่งหนึ่งแล้วจะไม่สืบพยานไม่ได้ เพราะเป็นคนละขั้นตอนการลดมาตราส่วนโทษเป็นขั้นตอนในชั้นทำคำพิพากษา ? พรชัย เอื้อวิริยวงศ์ ?